

INFORME GENERAL

Artículo 39 — Ley 24.522

AUTOS:

“S D ARGENTINA S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO”

(Expte. N° 25.327/2025)

ÍNDICE

<i>EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL DEUDOR.</i>	5
Antecedentes Históricos	5
Evolución del mercado editorial y del segmento de historieta y manga en la Argentina - 2019 al presente.....	8
Análisis de estados contables – Aclaración sobre cifras	10
Análisis de Estados Contables	11
La estructura del resultado: el peso de los resultados financieros y por tenencia	15
Ventas, márgenes y rotación — el efecto del cambio de acuerdo con Panini México	18
El endeudamiento financiero: nacimiento, composición y destino de los fondos	20
Conclusiones sobre las causas	25
CAPITULO II: LA COMPOSICION ACTUALIZADA Y DETALLADA DEL ACTIVO, CON LA ESTIMACION DE LOS VALORES PROBABLES DE REALIZACION DE CADA RUBRO, INCLUYENDO INTANGIBLES.....	27
Caja y Bancos \$395,874,852.47.....	28
Deudores por Ventas \$ 262,429,195.33	28
Créditos con Relacionados \$ 882,150,000.00	29
Créditos Impositivos \$ 129,998,082.22.....	30
Bienes de Cambio \$ 6,909,149,750	31
Bienes de Uso \$ 234,747,615.00.....	32
TOTAL ACTIVO ESTIMADO \$ 8,814,349,495.02.....	32
CAPITULO III: LA COMPOSICION ACTUALIZADA DEL PASIVO, QUE INCLUYE TAMBIEN, COMO PREVISION EL DETALLE DE LOS CREDITOS QUE EL DEUDOR DENUNCIARA EN SU	

PRESENTACION Y QUE NO SE HUBIEREN PRESENTADO A VERIFICAR, ASI COMO LOS DEMAS QUE RESULTEN DE LA CONTABILIDAD O DE OTROS ELEMENTOS DE JUICIO VEROSIMILES.....	33
PASIVO CONCURRENTE:	33
PASIVO CONTINGENTE:	34
PASIVO POSCONCURSAL:.....	35
<i>CAPITULO IV: ENUMERACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON DICTAMEN SOBRE LA REGULARIDAD, LAS DEFICIENCIAS QUE SE HUBIEREN OBSERVADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTS 43, 44 Y 51 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.</i>	<i>37</i>
LIBROS SOCIETARIOS	38
LIBROS CONTABLES.....	39
<i>CAPITULO V: LA REFERENCIA SOBRE LAS INSCRIPCIONES DEL DEUDOR EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES Y, EN CASO DE SOCIEDADES, SOBRE LAS DEL CONTRATO SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES, INDICANDO EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADORES Y SOCIOS CON RESPONSABILIDAD ILIMITADA.</i>	<i>41</i>
CAPITULO VI: LA EXPRESION DE LA EPOCA EN QUE SE PRODUJO LA CESACION DE PAGOS, PRECISANDO HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE FUNDAMENTEN EL DICTAMEN:	44
<i>CAPITULO VII: EN CASO DE SOCIEDADES, DEBE INFORMAR SI LOS SOCIOS REALIZARON REGULARMENTE SUS APORTES, Y SI EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL QUE SE LES PUEDA IMPUTAR POR SU ACTUACION EN TAL CARÁCTER...</i>	<i>49</i>
<i>CAPITULO VIII: LA ENUMERACION CONCRETA DE LOS ACTOS QUE SE CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER REVOCADOS, SEGÚN LOS DISPONEN LOS ARTS. 118 Y 119 LCQ.....</i>	<i>54</i>

CAPITULO IX: OPINION FUNDADA RESPECTO DEL AGRUPAMIENTO Y CLASIFICACION QUE EL DEUDOR HUBIERE EFECTUADO RESPECTO DE LOS ACREEDORES. ...	55
CAPITULO X: <i>DEBERA INFORMAR SI EL DEUDOR RESULTA PASIBLE DEL TRAMITE LEGAL PREVENIDO POR EL CAPITULO III DE LA LEY 25156, POR ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN EL ART. 8 DE DICHA NORMA.....</i>	58

CAPÍTULO I

EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL DEUDOR.

Antecedentes Históricos

S D ARGENTINA S.A. se encuentra **inscripta en la Inspección General de Justicia desde el 21 de marzo de 2019**, bajo el N° 5563, Libro 94 de Sociedades por Acciones, correlativo 1939391. Su contrato social lleva fecha 5 de febrero de 2019 y sus altas de actividad ante el organismo recaudador se registran a partir de mayo de 2019. El domicilio legal se fija en Av. Corrientes 1302, Piso 9° “A”, de esta Ciudad, y la explotación principal se desarrolla en la planta de la calle Reconquista 2780, Talar de Pacheco, Provincia de Buenos Aires donde la firma es inquilina, siendo **sublocadora de LR Asturias**.

La actividad declarada es la **distribución mayorista especializada en historietas, libros, publicaciones y coleccionables**. Conforme surge del escrito de presentación, la sociedad se dedica desde 2019 a la distribución y venta y, a través de un acuerdo que ***habría celebrado con Editorial PANINI MÉXICO*** – pero que **no fue presentado siquiera en la insinuación del crédito con dicho acreedor** - importaba títulos sobre los cuales dicha editorial **detentaba** los derechos exclusivos para toda Latinoamérica.

La empresa se presenta como surgida “ante la necesidad de los comerciantes del rubro por contar con una empresa que se dedique pura y exclusivamente a abastecer de material a este segmento del mercado”.

El acuerdo con Panini México, celebrado en 2019 luego de lo que la concursada describe como **arduas negociaciones**, contemplaba dos componentes: la importación de títulos bajo licencia exclusiva y la edición e impresión local de los títulos de mayor tirada, con proyección de exportarlos a distintos países de la región a fin de disminuir el

volumen de importación. Ese esquema se presentaba como parte de un plan integral que preveía además la apertura de nuevas tiendas propias o franquiciadas en distintas regiones del país. Esta sindicatura señala desde ya que no se ha acreditado la ejecución efectiva del componente exportador ni el estado de avance del plan de expansión comercial según los últimos ejercicios informados.

La sociedad inició sus actividades tercerizando la totalidad de su logística y distribución, con la intención declarada de incorporar progresivamente equipos propios en las áreas de depósito, logística y administración. Resulta relevante consignar que S D ARGENTINA S.A. recién se inscribió en el Registro de Seguridad Social como empleadora en octubre de 2020, es decir, diecisiete meses después del inicio formal de sus actividades. La red de clientes estaría integrada, según la propia presentación, de más de doscientas cincuenta tiendas especializadas, y la nómina de personal en relación de dependencia supera las quince personas.

El elemento estructural que define el modelo de negocio —y que resulta determinante para el análisis de las causas del desequilibrio— es la **monodependencia respecto de un único proveedor**. La totalidad de la operación se apoya en el vínculo con Panini. No se ha declarado diversificación de fuentes de aprovisionamiento en el pasado – solo en informaciones brindadas en la última reunión han indicado el inicio de gestiones con nuevos proveedores, producto del conflicto con quien fuera su proveedor exclusivo - ni la existencia de contratos alternativos de distribución de magnitud comparable. Esa concentración explica por qué una modificación en las condiciones comerciales acordadas con dicho proveedor pudo, por sí sola, haber alterado de manera sustancial la ecuación económica del ente.

El escrito de presentación no denuncia vinculación alguna con otras sociedades ni la continuación de operaciones de una empresa antecesora. Sin embargo, del análisis de los registros contables y de la información relevada por esta sindicatura surge un cuadro

sensiblemente distinto, que corresponde exponer en este capítulo por su incidencia directa sobre las causas del desequilibrio.

En primer término, los propios registros de la concursada acreditan la existencia de un crédito contra LR ASTURIAS S.A. — razón social bajo la cual opera la cadena minorista “La Revistería” — originado en un préstamo de \$12.000.000 aprobado por asamblea del 18/11/2021, pactado al 18% anual y a dieciocho meses de plazo, nunca cobrado, cuyo saldo ascendía al 31/12/2025 a \$62.150.000. Asimismo, las cuentas particulares de los accionistas corresponden a los señores Silvia Fuentes y Alejandro González, siendo este último quien la prensa especializada y general identifica como fundador y titular de La Revistería. LR ASTURIAS S.A., C.U.I.T. 30-71450349-5, con domicilio fiscal en Av. Corrientes 1384, Dpto. 2, de esta Ciudad, presentó su propio concurso preventivo en febrero de 2026 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°22.

No se trata, entonces, de la insolvencia de una empresa aislada, sino de la empresa con estrechos vínculos cuyos dos brazos - la distribución mayorista y la venta minorista - se encuentran simultáneamente concursados. Ello reviste consecuencias inmediatas: los créditos por ventas de la concursada contra su principal canal de colocación son, en la medida en que existan, de cobro altamente dudoso; y la caída de ventas invocada como causa exógena reconoce, cuanto menos parcialmente, un origen endógeno en el colapso del propio canal minorista vinculado.

En segundo término, y en cuanto a la continuidad de operaciones de una firma antecesora, el contrato de distribución presentado por el acreedor PANINI esta suscripto el 01.02.2019 con DIRAC DIST S.A., a quien se menciona como *SD DISTRIBUCIONES*.

DIRAC DIST S.A. , C.U.I.T. 30-71170457-0, con domicilio en Av. Coronel Francisco Uzal 3556, Olivos, Provincia de Buenos Aires, cuyo contrato social data del 10/01/2011, inscripta como empleadora desde marzo de 2011, con alta de venta al por mayor de libros y

publicaciones desde agosto de 2014 y de venta al por menor desde noviembre de 2016, y señalada en directorios editoriales como distribuidora de Editorial Panini en la Argentina.

Dicha firma, en julio 2024, transfirió un fondo de comercio del domicilio sito en la calle Florida 719 a la empresa LR ASTURIAS. También fue la que vendió el utilitario Sprinter a la concursada según constancias de actas observadas.

Evolución del mercado editorial y del segmento de historieta y manga en la Argentina - 2019 al presente

El desequilibrio de la concursada no puede analizarse con prescindencia del contexto sectorial, que atraviesa una contracción de magnitud. Conforme al Informe Anual de Producción del Libro Argentino elaborado por la Cámara Argentina del Libro, la producción total descendió de 52,6 millones de ejemplares en 2024 a 34,6 millones en 2025, lo que representa una caída del 34% y ubica el volumen por debajo del nivel de 2019. Simultáneamente, los títulos registrados ante la Agencia Argentina de ISBN crecieron un 17%, alcanzando 36.942 publicaciones.

La combinación es la peor posible para un distribuidor mayorista: más títulos y muchos menos ejemplares. El negocio de la distribución depende del volumen físico movido y no de la cantidad de sellos o referencias; una estructura de mercado que se atomiza mientras las tiradas se desploman implica mayor cantidad de referencias a gestionar, mayor costo logístico unitario y menor rotación por título.

Concurren otros datos del mismo relevamiento: el 80% de las empresas del sector declaró caída de ventas entre 2023 y 2024, con un 27% que registró retracciones de entre el 26% y el 49% y un 9% con caídas superiores al 50%; el 65% se declaró “muy afectada” por la contracción del consumo; y las compras estatales y ediciones institucionales pasaron de representar el 29% de la producción en

2024 —14,5 millones de ejemplares— a apenas el 5% en 2025, con menos de 2 millones.

El nicho específico de la historieta y el manga presenta, además, fragilidades propias que agravan el cuadro general. Se trata de un bien de consumo discrecional con altísima elasticidad-ingreso, de los primeros en recortarse ante la caída del salario real. Es, asimismo, un producto seriado y coleccionable: el modelo obliga a sostener la continuidad de colecciones extensas, y su interrupción destruye el valor del inventario ya publicado, dado que los tomos sueltos de una colección discontinuada resultan de colocación prácticamente nula —extremo de incidencia directa sobre la valuación de los bienes de cambio que se aborda más adelante—. A ello se agrega el costo dolarizado derivado de la licencia internacional y una fuerte alza de precios en pesos que impactó sobre un público de demanda muy sensible al precio.

Corresponde señalar también una particularidad estructural del grupo bajo análisis: la concursada era, a la vez, el distribuidor mayorista de sus más de doscientas cincuenta tiendas clientes y el titular —a través de su sociedad vinculada— de la mayor cadena minorista del país, esto es, competidora directa de aquéllas. Fuentes del sector reportan en publicaciones web deterioro en la calidad del servicio, con partidas dañadas y ausencias de lanzamientos relevantes en las bocas independientes, lo que podría sugerir que parte de la caída de ventas obedece a pérdida de clientes y no exclusivamente a la contracción del consumo.

Por último, y con incidencia decisiva sobre la viabilidad del ente, corresponde dejar asentado el siguiente hecho sobreviniente a la presentación: el 18 de marzo de 2026 Editorial Panini emitió comunicado oficial confirmando su permanencia en el mercado nacional y anunciando que trabajaba en normalizar los pedidos y procesos afectados “por situaciones externas a su gestión editorial”; y el 19 de marzo de 2026 la editorial OVNI PRESS anunció un acuerdo de distribución con Panini Argentina destinado, en términos del

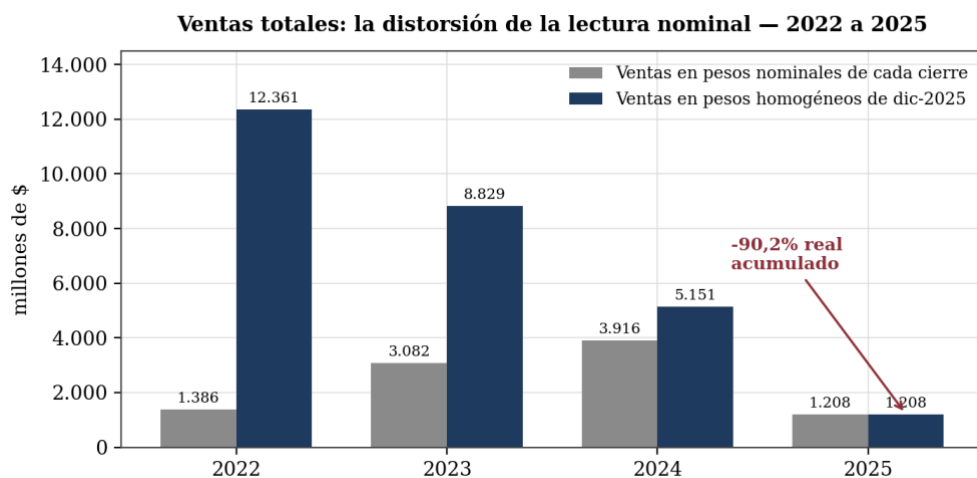
propio anuncio, a suplir el vacío logístico dejado por la caída del acuerdo con la concursada.

Análisis de estados contables – Aclaración sobre cifras

Antes de exponer el análisis corresponde ilustrar la **magnitud de la distorsión que introduce la lectura de las cifras de origen.**

Leídas en pesos nominales de cada cierre, las ventas de la sociedad habrían pasado de \$1.385,7 millones en 2022 a \$3.916,0 millones en 2024 —esto es, se habrían casi triplicado— para descender a \$1.208,3 millones en 2025, arrojando frente a 2022 una caída de apenas el 12,8%.

Reexpresadas a moneda de diciembre de 2025, las mismas ventas pasan de **\$12.361,4 millones en 2022 a \$1.208,3 millones en 2025: una caída real acumulada del 90,2%.**



La conclusión metodológica es inequívoca: la serie nominal no describe un crecimiento seguido de una caída, sino un **derrumbe sostenido y continuo desde el ejercicio 2022**. Todo el análisis que sigue se practica, por tanto, sobre la serie homogénea en lo que a comparaciones entre periodos se refiere.

Análisis de Estados Contables

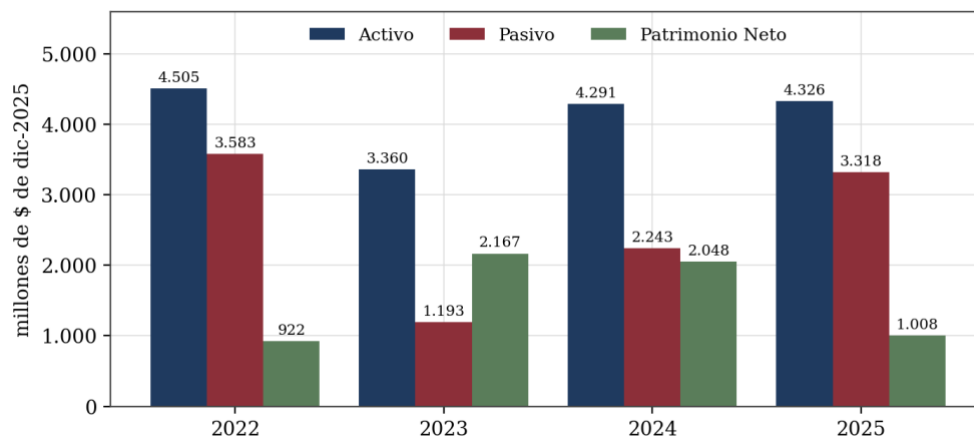
El estado de situación patrimonial reexpresado a moneda de diciembre de 2025 arroja el siguiente cuadro comparativo:

Estado de Situación Patrimonial comparativo en moneda homogénea de diciembre de 2025

Rubro — millones de \$ de dic-2025	2022	2023	2024	2025
Caja y bancos	232,0	538,5	1.208,3	328,1
Créditos por ventas	269,8	296,3	1.516,6	74,4
Otros créditos (incl. partes relacionadas)	573,6	423,3	1.068,0	1.008,4
Bienes de cambio	3.305,2	1.878,7	263,6	2.661,5
ACTIVO CORRIENTE	4.380,6	3.136,9	4.056,4	4.072,5
Bienes de uso	124,5	223,0	234,7	253,3
TOTAL ACTIVO	4.505,1	3.359,9	4.291,2	4.325,7
Deudas comerciales	3.503,9	1.018,4	8,0	1.328,0
Deudas financieras (bancos y acuerdos)	0,0	0,0	2.112,0	1.882,7
Deudas fiscales	55,8	151,4	96,8	60,2
Deudas laborales y previsionales	23,7	22,9	25,8	46,8
TOTAL PASIVO	3.583,4	1.192,7	2.242,6	3.317,8
PATRIMONIO NETO	921,7	2.167,1	2.048,5	1.007,9

Fuente: estados contables de los ejercicios 2022 a 2025, reexpresados por IPC con los coeficientes que surgen de las propias notas de la sociedad.

Activo, Pasivo y Patrimonio Neto en moneda homogénea — 2022 a 2025

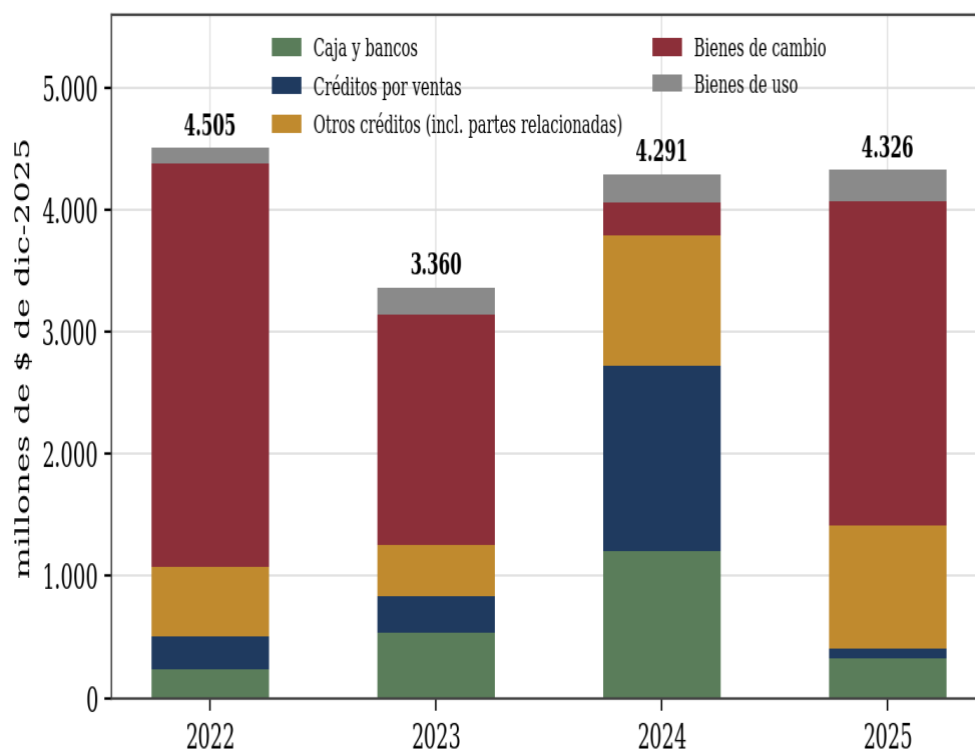


La primera observación es que tanto el activo total de la sociedad como su pasivo exhiben valores similares, algo menores, a los de 2022. En moneda homogénea se observa una reducción del 4% del activo y del 7% del pasivo.

La segunda es que el patrimonio neto alcanza su máximo en 2023, con \$2.167,1 millones, y desde allí retrocede un 5,5% en 2024 y un 50,8% adicional en 2025, cerrando en \$1.007,9 millones. La pérdida del ejercicio 2025 consume, en un solo período, la mitad del patrimonio.

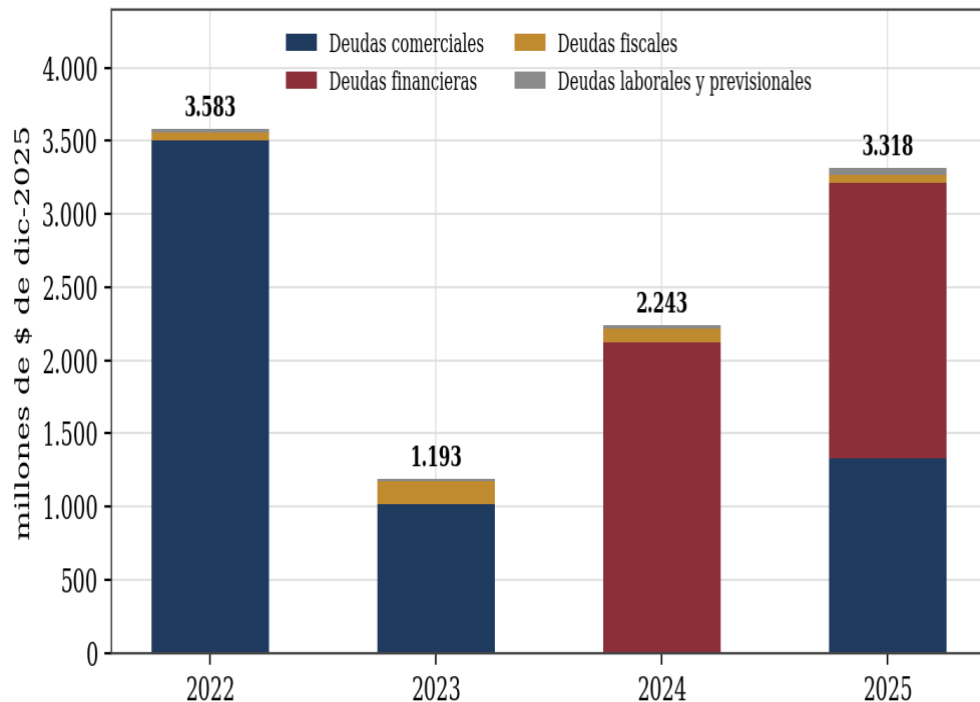
La tercera —y la más significativa desde el punto de vista del análisis de causas— es la **mutación completa de la composición de ambos lados del balance**.

Composición del activo en moneda homogénea – 2022 a 2025



Del lado del activo, la sociedad se transformó en algo distinto de lo que era. En 2022 los bienes de cambio representaban el 73,4% del activo, con \$3.305,2 millones: era una distribuidora con inventario. En 2024 ese rubro cae al 6,1% —\$263,6 millones—, mientras los créditos por ventas trepan a \$1.516,6 millones y la caja a \$1.208,3 millones. En 2025 el inventario vuelve a \$2.661,5 millones pero contra ventas de sólo \$1.208,3 millones, en tanto los créditos por ventas se desploman a \$74,4 millones y la caja a \$328,1 millones. Los otros créditos —que incluyen los saldos contra socios y vinculadas— se mantienen en \$1.008,4 millones, esto es, el 23,3% del activo total.

Composición del pasivo en moneda homogénea – 2022 a 2025



Del lado del pasivo la mutación es aún más elocuente y describe con precisión **qué ocurrió con el proveedor exclusivo**. En 2022 la sociedad debía \$3.503,9 millones a proveedores comerciales, esto es, el 97,8% de su pasivo total, sin deuda financiera alguna: el negocio se financiaba íntegramente con el crédito de Panini. Esa deuda comercial se reduce a \$1.018,4 millones en 2023 y **prácticamente desaparece en 2024, con \$8,0 millones**. En el mismo ejercicio 2024 nace una deuda financiera de \$2.112,0 millones.

Lo que los estados contables muestran, entonces, no es simplemente que la sociedad “se endeudó con los bancos”: muestran que el crédito comercial del proveedor exclusivo habría sido cancelado y sustituido por deuda financiera, en parte bancaria y en parte instrumentada como reconocimiento de deuda con el propio proveedor. Podría ser el contenido económico concreto del “cambio de condiciones comerciales con Panini” que la concursada invoca en su presentación

sin describir, y que no fue nunca respondido a los múltiples requerimientos cursados.

En 2025 la deuda comercial reaparece en \$1.328,0 millones, esto es, el proveedor volvió a financiar, pero ya sobre una estructura que arrastraba \$1.882,7 millones de pasivo financiero.

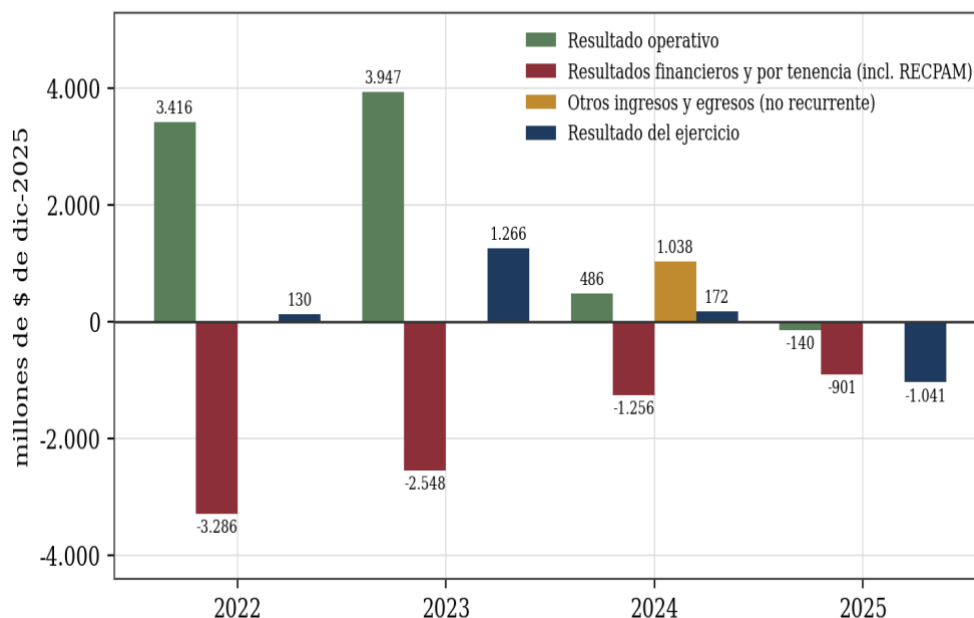
La estructura del resultado: el peso de los resultados financieros y por tenencia

El estado de resultados *reexpresado* permite corregir una apreciación que la lectura nominal induce, y que esta sindicatura considera central rectificar:

Estado de Resultados comparativo en moneda homogénea de diciembre de 2025

Concepto — millones de \$ de dic- 2025	2022	2023	2024	2025
Ventas netas de bienes y servicios	12.066,8	8.602,5	4.399,5	1.208,3
Ventas exentas	294,6	226,2	133,9	0,0
Ventas de exportación	0,0	0,0	618,0	0,0
VENTAS TOTALES	12.361,4	8.828,7	5.151,4	1.208,3
Costo de los bienes vendidos	7.806,8	2.954,0	2.843,3	424,8
GANANCIA BRUTA	4.554,6	5.874,8	2.308,1	783,5
Gastos de comercialización	633,6	1.298,6	1.148,4	705,2
Gastos de administración	504,8	628,9	673,3	217,9
RESULTADO OPERATIVO	3.416,2	3.947,3	486,4	-139,6
Resultados financieros y por tenencia (incl. RECPAM)	-3.285,7	-2.548,3	-1.256,0	-901,0
Otros ingresos y egresos (no recurrente)	0,0	0,0	1.038,3	0,0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	130,4	1.399,0	268,6	-1.040,6
Impuesto a las ganancias	0,0	132,6	96,4	0,0
RESULTADO DEL EJERCICIO	130,4	1.266,4	172,2	-1.040,6

Estructura del resultado en moneda homogénea – 2022 a 2025



Estructura del resultado en moneda homogénea: resultado operativo, resultados financieros y por tenencia, partida no recurrente y resultado final.

Una lectura apresurada de las cifras nominales sugeriría que hasta 2023 la sociedad era una empresa sana y rentable, que se descarriló recién en 2024. La serie homogénea obliga a matizar sensiblemente esa conclusión.

Es cierto que el resultado operativo fue holgadamente positivo en 2022 y 2023 —\$3.416,2 millones y \$3.947,3 millones, equivalentes al 27,6% y al 44,7% de las ventas—. Pero en ambos ejercicios **los resultados financieros y por tenencia absorbieron prácticamente la totalidad de esa ganancia**: \$3.285,7 millones en 2022, es decir el 96,2% del resultado operativo, y \$2.548,3 millones en 2023, el 64,6%. En términos de ventas, esa línea representó el 26,6% en 2022, el 28,9% en 2023, el 24,4% en 2024 y el 74,6% en 2025.

Dicho de otro modo: en 2022 la sociedad vendió por \$12.361,4 millones y ganó \$130,4 millones, con un margen neto del 1,1%. **La empresa no era, en términos reales, tan rentable** como sugerían sus

balances nominales; era una empresa de margen bruto alto cuyo resultado se evaporaba sistemáticamente por debajo de la línea operativa.

Esta sindicatura considera que la explicación más verosímil de esa magnitud —*a confirmar mediante la apertura de la partida que no fue exhibida*— reside en la estructura de financiamiento del ente.

Hasta 2023 la operación se financiaba íntegramente con crédito del **proveedor exclusivo, denominado en moneda extranjera**, en un país con devaluaciones recurrentes y de gran amplitud. Cada salto cambiario seguramente generaba una diferencia de cambio negativa sobre ese pasivo que consumía el resultado operativo del ejercicio. La sociedad, en los hechos, trasladaba a resultados el costo de un financiamiento cuyo verdadero precio no era la tasa sino el tipo de cambio.

Se deja expresa constancia de que la partida **“Resultados financieros y por tenencia”** se expone en los estados contables de manera agregada, sin discriminar intereses, diferencias de cambio, resultados por tenencia de bienes de cambio y resultado por exposición a la inflación. Tratándose de una línea que en todos los ejercicios analizados supera el 24% de las ventas y que en 2022 y 2023 explica por sí sola la anulación del resultado operativo, su falta de apertura constituye una deficiencia de exposición de significación, dado que parte del resultado operativo podía estar incidido por la reexpresión de sus bienes de cambio.

En cuanto al ejercicio 2024, el resultado positivo de \$172,2 millones no obedece a la operación. Incluye una partida no recurrente registrada bajo “Otros ingresos y egresos” por \$1.038,3 millones, sin nota explicativa que permita identificar su origen y naturaleza. Depurada esa partida, el ejercicio 2024 arroja una pérdida antes de impuesto de \$769,7 millones. Corresponde agregar que la propia Memoria de dicho ejercicio califica el resultado, *erróneamente*, como una “pérdida de \$130.894.490,89” —cuando esa cifra es precisamente

la ganancia nominal del período—, lo que resta confiabilidad a la documentación societaria.

El ejercicio 2025 no admite ya matiz alguno: el resultado operativo se torna negativo en \$139,6 millones, los resultados financieros aportan otros \$901,0 millones de pérdida y el resultado final asciende a \$1.040,6 millones de quebranto, equivalente al 86,1% de las ventas del período.

Ventas, márgenes y rotación — el efecto del cambio de acuerdo con Panini México

Ventas, márgenes y rotación, ejercicios 2022 a 2025

Concepto	2022	2023	2024	2025
Ventas totales (millones de \$ de dic-2025)	12.361,4	8.828,7	5.151,4	1.208,3
Variación real interanual	—	-28,6%	-41,6%	-76,5%
Variación real acumulada s/ 2022	—	-28,6%	-58,3%	-90,2%
Margen bruto s/ ventas	36,8%	66,5%	44,8%	64,8%
Margen operativo s/ ventas	27,6%	44,7%	9,4%	-11,6%
Resultado financiero s/ ventas	-26,6%	-28,9%	-24,4%	-74,6%
Margen neto s/ ventas	+1,1%	+14,3%	+3,3%	-86,1%
Días de venta en stock (s/ CMV)	155	232	34	2.287
Días de calle de créditos por ventas	8	12	107	22

La caída de las ventas es continua y se acelera: 28,6% real en 2023, 41,6% en 2024 y 76,5% en 2025, lo que arroja una contracción acumulada del 90,2% respecto del ejercicio 2022. En cuatro ejercicios la sociedad perdió nueve de cada diez pesos de facturación real.

El ejercicio 2023 merece una observación particular: el margen bruto salta del 36,8% al 66,5%, prácticamente se duplica, mientras las ventas caen un 28,6% real y el costo de mercaderías vendidas se desploma un 62,2%. Una expansión de margen de esa magnitud, simultánea con una caída de volumen, no es un fenómeno ordinario del negocio de distribución y merece explicación: puede responder a un cambio en las condiciones de compra, a una modificación en el

criterio de valuación de existencias o a una recomposición de precios de venta.

En el ejercicio 2024, con el cambio del acuerdo comercial con Panini México, el margen bruto retrocede del 66,5% al 44,8% y las ventas caen un 41,6% real. Aparecen por única vez ventas de exportación por \$618,0 millones —el 12,0% de la facturación del año— y se verifica una liquidación masiva de existencias: los bienes de cambio se desploman un 86,0% real, de \$1.878,7 millones a \$263,6 millones. Simultáneamente los días de calle de los créditos por ventas saltan de 12 a 107. La sociedad, en el mismo ejercicio, liquidó su inventario y estiró sus cobranzas: dos conductas inequívocas de una empresa que enfrenta tensión de caja.

En el ejercicio 2025 las ventas se derrumban un 76,5% real. El margen bruto del 64,8% resulta alto pero se calcula sobre una base mínima: la ganancia bruta de \$783,5 millones no alcanza a cubrir los gastos operativos de \$923,2 millones, y menos aún los resultados financieros de \$901,0 millones.

En paralelo, y pese al derrumbe de la facturación, el inventario se multiplica por 10,1 veces en términos reales, pasando de \$263,6 millones a \$2.661,5 millones, financiado con nueva deuda comercial de Panini por \$1.328,0 millones desde las cifras (se ha debatido en autos la inclusión de la deuda y el costo de mercadería incorporada, sin poder tener una explicación concreta de la empresa). El indicador de rotación arroja 2.287 días de venta en stock: no describe un inventario de trabajo sino un inventario inmovilizado, equivalente a más de seis años de ventas al ritmo del ejercicio. Posiblemente producto de recuperar un registro de mercadería propia similar al vigente en 2022.

Esta sindicatura señala como hecho de particular relevancia que, mientras el inventario se multiplicaba por diez – producto de la incorporación de bienes de cambio debatida en autos cuyo origen sería el acuerdo con su proveedor exclusivo - los créditos por ventas se

reducían un 95,1% real —de \$1.516,6 millones a \$74,4 millones—. Correspondería establecer si esos créditos fueron efectivamente cobrados, si fueron dados de baja por incobrables o que destino tuvieron.

Se deja constancia, finalmente, de que el costo de mercaderías vendidas se determina por *diferencia de inventario* sobre la información de los EECC, sin apertura por línea de producto, lo que impide validar el margen unitario y verificar la consistencia de la información de márgenes suministrada.

El endeudamiento financiero: nacimiento, composición y destino de los fondos

Hasta el 31 de diciembre de 2023 la sociedad no registraba pasivo financiero alguno. La totalidad del endeudamiento nace en el ejercicio 2024, con la siguiente composición:

Composición del pasivo financiero, ejercicios 2024 y 2025

Concepto	31/12/2024 nominal	31/12/2025 nominal	31/12/2024 en millones de \$ de dic-2025
Préstamo Banco Galicia	252.737.652	572.750.000	332,5
Banco Galicia cta. cte. / adelantos	123.745.578	—	162,8
Préstamo Banco Nación	416.666.667	301.123.196	548,1
Banco Santander (préstamo + cta. cte.)	—	176.315.973	—
Mercado Pago	—	4.738.507	—
“Acuerdo de Deudas Vs” (refinanciación Panini)	812.343.203	827.787.225	1.068,6
Total pasivo financiero	1.605.493.099	1.882.714.901	2.112,0

Datos de la notas a los EECC. Las dos primeras columnas de importes se expresan en pesos nominales de cada cierre; la última reexpresa el saldo al 31/12/2024 a moneda de diciembre de 2025 (coeficiente 1,315487).

El rubro identificado como “Acuerdo de Deudas Vs” corresponde a la deuda con Editorial Panini México refinanciada tras el cambio del acuerdo comercial, y se corresponde con el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago suscrito el 8 de mayo de 2024 que la propia

concurada invoca en su presentación. En el listado de acreedores denunciado figura Panini México por exactamente \$827.787.225 nominales, bajo el concepto “provisión libros”.

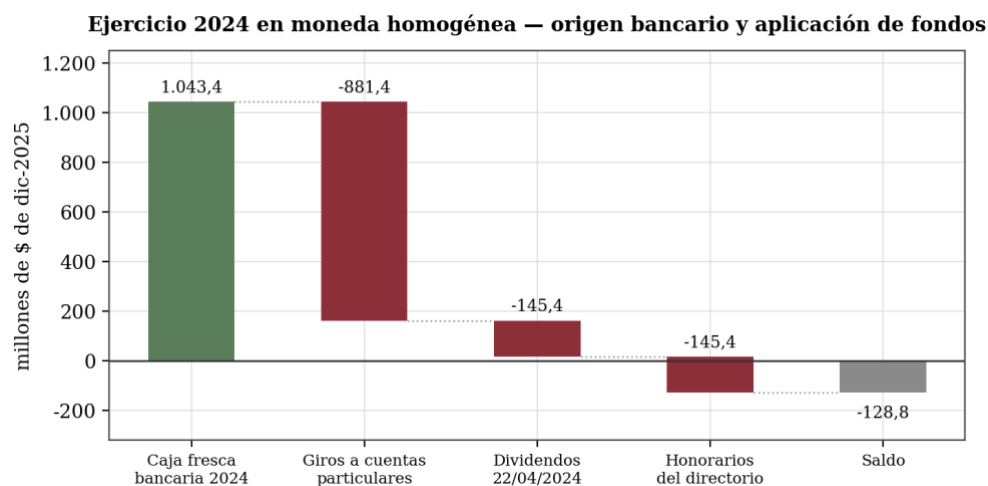
De ello se sigue que, del pasivo financiero nacido en 2024 — \$2.112,0 millones en moneda de diciembre de 2025—, aproximadamente \$1.043,4 millones constituyeron caja fresca de origen bancario, proveniente de los bancos Galicia y Nación, y \$1.068,6 millones no fueron sino la conversión de deuda comercial preexistente en un acuerdo de pago. Ello confirma cuantitativamente lo señalado al analizar la composición del pasivo: la mitad del nuevo endeudamiento no aportó un peso a la empresa; sólo cambió de nombre a una deuda que ya existía. Las entidades financieras verificaron en el concurso, Banco Galicia, Banco Nación y Banco Santander.

La cuestión central que esta sindicatura se ha planteado es la de determinar el destino efectivo de la caja fresca bancaria: si se aplicó a cubrir quebrantos operativos, a distribuciones a los socios o a otro destino. La reconstrucción del ejercicio 2024, expresada en moneda de diciembre de 2025, arroja el siguiente resultado:

Ejercicio 2024: origen bancario y aplicación de fondos (en millones de pesos)

Ejercicio 2024 — orígenes y aplicaciones	Nominal	En \$ de dic-2025
Caja fresca bancaria (Galicia \$252,7 M + cta. cte. \$123,7 M + Nación \$416,7 M)	793,1	1.043,4
Aplicación: giros netos a cuentas particulares de los accionistas y directores Silvia Fuentes y Alejandro González	(670,0)	(881,4)
Aplicación: dividendos en efectivo — Asamblea del 22/04/2024	(110,5)	(145,4)
Aplicación: honorarios del directorio — Asamblea del 22/04/2024	(110,5)	(145,4)
Total aplicado a socios y distribuciones	(891,0)	(1.172,2)
Diferencia	—	(128,8)

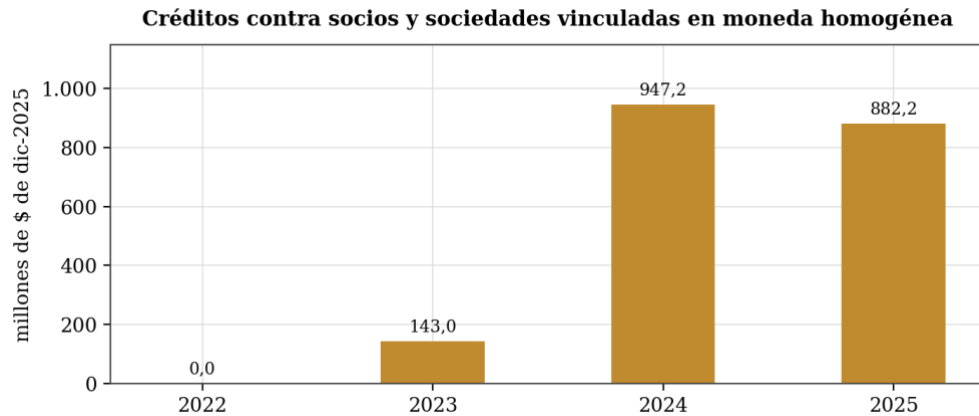
En base a estados contables 2024, notas comparadas con estados contables 2023, Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1



Ejercicio 2024 en moneda homogénea: origen bancario de los fondos y su aplicación a cuentas particulares de los socios y a distribuciones.

Las salidas hacia los socios y las distribuciones, por \$1.172,2 millones, superan en un 12,3% la totalidad de la caja fresca bancaria obtenida en el año, estimada en \$1.043,4 millones. Debe subrayarse que el resultado operativo del ejercicio 2024 era todavía positivo — \$486,4 millones— y que el flujo operativo deficitario del período se cubrió liquidando existencias por \$1.615,1 millones reales y estirando cobranzas, no con deuda bancaria.

La conclusión que se impone es directa: los préstamos bancarios tomados en 2024 no se destinaron a cubrir quebrantos operativos, sino que financiaron, en lo sustancial, retiros de los socios a través de sus cuentas particulares por \$881,4 millones y la distribución de dividendos y honorarios aprobada el 22 de abril de 2024 por \$290,7 millones sobre la ganancia del ejercicio 2023.



Créditos contra socios y sociedades vinculadas en moneda homogénea de diciembre de 2025.

Los siguientes extremos complementan y agravan el cuadro descripto:

- Los créditos contra socios y vinculadas pasan de \$143,0 millones en 2023 a \$947,2 millones en 2024 —un incremento real del 562%— y se mantienen en \$882,2 millones al cierre de 2025, representando el 20,4% del activo total del ente y el 87,5% del patrimonio neto contable.
- Durante el ejercicio 2025, ya bajo estado de cesación de pagos, las cuentas particulares de los señores Fuentes y González continuaron creciendo hasta \$820 millones nominales —\$410 millones cada una— y el crédito contra la sociedad vinculada LR ASTURIAS S.A. se incrementó en \$50 millones nominales, alcanzando los \$62,15 millones.
- No existe en el Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1 decisión alguna del directorio o de la asamblea que apruebe o documente estos préstamos a los accionistas, conforme lo exige el art. 271 y concordantes de la Ley General de Sociedades, ni acta que trate la modificación del acuerdo comercial con Panini México, pese a tratarse del hecho de mayor incidencia sobre la marcha de los negocios sociales.
- Recién el 30 de abril de 2025 el directorio asume, a exigencia del Banco de la Nación Argentina, el compromiso de no distribuir resultados mientras subsista la asistencia crediticia. Se trata de un compromiso posterior a las distribuciones y giros del ejercicio 2024, que además no alcanzó a las cuentas particulares.

- Durante 2025 la deuda financiera no crece en términos reales: desciende un 10,9%, de \$2.112,0 millones a \$1.882,7 millones. El ejercicio se financia con crédito de proveedores —\$1.328,0 millones— y con el consumo de las disponibilidades, que caen un 72,8% real, de \$1.208,3 millones a \$328,1 millones. Cifra esta última de todas formas llamativa para la situación de estrechez financiera denunciada

Índices patrimoniales, financieros y económicos, ejercicios 2022 a 2025

Índice	2022	2023	2024	2025
Liquidez corriente	1,22	2,63	1,81	1,23
Liquidez ácida (sin bienes de cambio)	0,30	1,05	1,69	0,42
Liquidez depurada (sin bienes de cambio ni partes relacionadas)	0,30	0,93	1,27	0,15
Endeudamiento (Pasivo / PN)	3,89	0,55	1,09	3,29
Solvencia (Activo / Pasivo)	1,26	2,82	1,91	1,30
Inmovilización del activo en partes relacionadas	0,0%	4,3%	22,1%	20,4%
ROE (s/ PN de cierre)	+14,1%	+58,4%	+8,4%	-103,2%
ROA (s/ Activo de cierre)	+2,9%	+37,7%	+4,0%	-24,1%
Margen neto	+1,1%	+14,3%	+3,3%	-86,1%

Sobre datos de Estados contables.

La liquidez corriente exhibe valores aparentemente holgados en 2023 y 2024, pero los ratios se encuentran inflados por activos de cobrabilidad dudosa. Depurados los créditos contra socios y vinculadas y los bienes de cambio, la liquidez del ejercicio 2025 cae a 0,15: por cada peso de pasivo corriente la sociedad contaba con quince centavos de activos de realización cierta. El capital de trabajo genuino es marcadamente negativo.

El índice de inmovilización en partes relacionadas resulta, a juicio de esta sindicatura, el más elocuente de la serie: del 0% en 2022 salta al 22,1% en 2024 y se mantiene en el 20,4% en 2025. Una quinta parte del activo de una empresa en cesación de pagos se encuentra colocada en sus propios accionistas y en una sociedad vinculada que también se halla concursada.

Conclusiones sobre las causas

De todo lo expuesto, y sobre la base del análisis practicado en moneda homogénea, esta sindicatura concluye:

1. El deterioro de la actividad es muy anterior al que la concursada reconoce. Las ventas caen de manera continua y acelerada desde el ejercicio 2022, acumulando una contracción real del 90,2% al cierre de 2025. La lectura de las cifras nominales, que exhibe ventas casi triplicándose entre 2022 y 2024, es enteramente ilusoria y no debe fundar conclusión alguna.
2. La rentabilidad del ente fue, en términos reales, mucho más frágil de lo que sus balances nominales sugieren. Aun en los ejercicios de mejor desempeño operativo, los resultados financieros y por tenencia absorbieron entre el 65% y el 96% del resultado operativo. En 2022 la sociedad facturó \$12.361,4 millones y ganó \$130,4 millones: un margen neto del 1,1%. La afirmación de que se trataba de una empresa sana hasta 2023 debe ser matizada en consecuencia.
3. La causa estructural de esa erosión reside, con alta probabilidad, en la estructura de financiamiento: hasta 2023 la operación se sostenía íntegramente con crédito comercial del proveedor exclusivo, denominado en moneda extranjera, en un contexto de devaluaciones recurrentes. El costo real de ese financiamiento no era la tasa sino el tipo de cambio, y se llevaba cada año el resultado operativo. La falta de apertura de la partida en los estados contables impide, por ahora, cuantificarlo con precisión.
4. El “cambio de condiciones comerciales con Panini” que la concursada invoca sin describir tiene un contenido económico preciso y verificable en los estados contables: la cancelación del crédito comercial del proveedor —que cae de \$3.503,9 millones en 2022 a \$8,0 millones en 2024— y su sustitución por deuda financiera de \$2.112,0 millones, de la cual la mitad no fue sino la conversión de la deuda comercial preexistente en un reconocimiento de deuda.
5. El desequilibrio se precipita en el ejercicio 2024. Con el margen bruto deteriorado, las ventas cayendo un 41,6% real y el resultado operativo derrumbándose un 87,7%, la sociedad tomó \$1.043,4 millones de caja fresca bancaria y, en el mismo ejercicio, aplicó \$1.172,2 millones a giros a las cuentas particulares de sus dos accionistas y a distribuciones de

dividendos y honorarios. El endeudamiento bancario no financió quebrantos operativos: financió la salida de fondos hacia los socios.

6. Los quebrantos llegan en 2025, cuando la estructura ya se encontraba endeudada y descapitalizada. El resultado operativo se torna negativo, la pérdida alcanza el 86,1% de las ventas, el inventario se multiplica por diez contra una facturación en derrumbe y la cartera de clientes prácticamente desaparece.
7. Las causas exógenas invocadas —contracción del mercado editorial y del consumo discrecional, endurecimiento de las condiciones del licenciante— son reales y operaron como factores agravantes, pero resultan insuficientes como explicación. El escrito de presentación no cuantifica ninguna de ellas ni las correlaciona con cifra alguna de los estados contables.
8. La monodependencia respecto de un único proveedor y licenciante constituye la vulnerabilidad estructural del modelo de negocio, y se ha materializado: el vínculo con Panini —único activo estratégico del ente— dejó de operar en marzo de 2026, al asumir un tercero la distribución en el mercado local.
9. Al 31/12/2025 subsisten créditos contra socios y sociedades vinculadas por \$882,2 millones, equivalentes al 20,4% del activo y al 87,5% del patrimonio neto contable, que la presentación concursal omitió exponer, sobre los cuales no se tiene información respecto de la posibilidad de recupero.

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO II: LA COMPOSICION ACTUALIZADA Y DETALLADA DEL ACTIVO, CON LA ESTIMACION DE LOS VALORES PROBABLES DE REALIZACION DE CADA RUBRO, INCLUYENDO INTANGIBLES.

Se solicito a la empresa aportara detalles sobre los bienes descriptos en su presentación, evolución del registro contable detallado desde dicha fecha así como la integración en el Estado Contable con cierre 31.12.2025 más toda otra información que permitiera analizar con precisión la composición del activo.

La empresa solo apporto un registro resumido contable sin detalle de operaciones, limitando severamente la posibilidad de mejorar la información certificada contablemente al 19.12.2025.

De todas formas, se reporta desde los reportes brindados al 31.05.2026 – ultimo sumas y saldos exhibido – los rubros que componen el activo del ente.

<u>Rubro</u>	<u>Importe</u>
---------------------	-----------------------

Caja y Bancos

El saldo expuesto en su presentación del 19.12.2025 por \$36,577,689.04 correspondía a valores a depositar y caja

Valores a Depositar	\$ 766,585.04
Caja	\$ 35,811,104.00

Los saldos al 31-05-2026 del registro exhibido indican

Valores a Depositar	\$ 16,232,321.90
Caja	\$ 377,464,272.10
Billetera Mercado Pago	\$ 1,147,077.00
Galicia Cta Cte U\$S	\$ 129,858.30
Galicia Cta Cte \$	\$ 766,585.04

Caja y Bancos

\$395,874,852.47

Deudores por Ventas

La concursada denuncia en su presentación la suma de \$74,441,830.06 de créditos con tres clientes (Cuspide, DRYL SA y COTO CICSA)

Ya se indicaron las carencias del registro de informaciones, desde las facturas de venta se observaron operaciones por un neto de \$466,9 millones de pesos, siendo el principal cliente LR ASTURIAS con el 85% y en segundo lugar CUSPIDE LIBROS con el 14%

El saldo de cuentas a cobrar expuesto es de \$ 262,429,195.33 al 31.05.2026, sin contar con detalle. Pero infiriendo la mayoría corresponde a LR ASTURIAS.

Deudores por Ventas

\$ 262,429,195.33

Créditos con partes relacionadas

Si bien en su presentación de fecha 19.12.2025 la firma no expone créditos ni con la empresa LR ASTURIAS ni con sus socios, el balance al 31.12.2025 indica la siguiente composición

Cuenta Part Silvia Fuentes	\$ 410,000,000.00
Cuenta Part Alejandro Gonzalez	\$ 410,000,000.00
Crédito LR Asturias	\$ 62,150,000.00

No se indicaron las razones por las cuales no integran el registro contable de apertura ni se observan cancelaciones en los registros exhibidos.

Tampoco se indicó si la empresa insinuó el crédito en el proceso concursal de LR ASTURIAS, donde estaría transcurriendo la prescripción concursal.

Pero siendo que las mismas provienen del Estado Contable aprobado, se incluyen entre los créditos del ente.

Créditos con Relacionados **\$ 882,150,000.00**

Créditos Impositivos

La concursada tampoco indico la existencia de créditos fiscales en su presentación de fecha 19.12.2025

Nuevamente, si figuran créditos en el Estado Contable aprobado por un valor de \$126,206,314 que incluyen un crédito presumiblemente con los socios por \$7,7786,222 por el pago de impuesto sobre los bienes personales.

Los mismos se componían de créditos por impuesto a las ganancias, percepciones ley 25413 compensable con ganancias, saldo a favor de ingresos brutos y saldo a favor de IVA.

Al 31.05.2026 aumentan algunos créditos, llevando el total al monto de \$129,998,082

Créditos Impositivos

\$ 129,998,082.22

Bienes de Cambio

Aquí el rubro representa la mayor diferencia entre lo expuesto en el detalle de activos a la presentación y el registro contable.

Ello considerando que la empresa indica haber valuado a valor neto de realización su stock. Mientras que en el registro contable y estado contable expone a un supuesto costo de adquisición.

La composición de dicho costo fue requerida a la firma, sin obtener respuesta documentada. Nuevamente, una estimación de costo de compra en base a valores de compras con su principal proveedor.

Por su parte, la empresa ha expresado en autos que no existe mercadería en consignación en su poder. Al vencimiento de este informe manifestó iba a requerir la revisión de la resolución dictada respecto de la mercadería de Panini.

Respecto a las cantidades de bienes, de acuerdo a lo requerido por el Comité Provisorio de acreedores – a través del acreedor Panini – fue solicitado en autos un detalle mensual del stock del ente.

El ultimo recibido por esta sindicatura, al 30.06.2026, indica que se consumieron entre enero y junio 2026 48,977 ejemplares, quedando en stock 996,651

Del movimiento contable sin detalle exhibido, se observan compras de

mercadería durante 2026. La firma indicó que está explorando nuevas alternativas de proveedores, por ahora de menor relevancia

Aplicando idéntico valor neto de realización que la concursada uso al momento de su presentación, arroja un valor de stock de \$6,909,149,750.

Bienes de Cambio

\$ 6,909,149,750

Bienes de Uso

Nuevamente surge alguna diferencia no aclarada entre la presentación al 19.12.2025 y el contenido del Estado Contable al 31.12.2025.

En este caso, se certificó en el estado de activos lo siguiente

Muebles, Utiles, Equipos Comp	\$ 85,331,272.00
Rodados en leasing	\$ 131,301,600.00
Rodados	\$ 11,909,000.00

Totalizando \$228,541,872 con los tres rubros. La nota aclaraba que se encontraban a su costo histórico reexpresado neto de amortizaciones.

Lo cierto es que el Estado Contable al 31.12.2025 expone el primer rubro – Maquinarias, instalaciones, mejoras inmuebles y muebles – por un neto reexpresado de \$234,747,615.14

La concursada ha desistido de continuar con los contratos de leasing, dejando pues de lado dichos bienes. Los mismos no pueden integrar un listado de bienes propios en el registro contable.

El rodado adquirido a DIRAC se encuentra de acuerdo a las insinuaciones de créditos en un taller por su reparación.

Consultada la empresa, no se ha informado ninguna baja de consideración. En las visitas realizadas al predio arrendado, pudieron observarse bienes, equipos e instalaciones como ya fue acreditado en autos, sin haber recibido un detalle siquiera de los principales por parte del ente.

Ante esta situación, se expone como valor residual de los bienes de uso, los expuestos en el estado contable al 31.12.2025 recientemente presentado por la dirección y aprobado por los socios.

Bienes de Uso

\$ 234,747,615.00

Intangibles

La empresa no informa bienes intangibles en su presentación al 19.12.2025. Aun considerando que detentaba un contrato de exclusividad con su principal proveedor, lo que podría representar un diferencial positivo.

Puestos a analizar si de la información recabada podría inferirse la existencia de un valor intangible, la respuesta es negativa.

Ello en tanto no genera utilidad la actividad, como se ha descripto a lo largo de este informe y en las presentaciones en autos.

TOTAL ACTIVO ESTIMADO

\$ 8,814,349,495.02

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO III: LA COMPOSICION ACTUALIZADA DEL PASIVO, QUE INCLUYE TAMBIEN, COMO PREVISION EL DETALLE DE LOS CREDITOS QUE EL DEUDOR DENUNCIARA EN SU PRESENTACION Y QUE NO SE HUBIEREN PRESENTADO A VERIFICAR, ASI COMO LOS DEMAS QUE RESULTEN DE LA CONTABILIDAD O DE OTROS ELEMENTOS DE JUICIO VEROSIMILES.

PASIVO CONCURRENTE:

Acreedores insinuados en forma tempestiva

Que la resolución del art. 36 LCQ recaída el 26.06.26 (fs. 4586/4593) y su posterior de fecha 08.07.26 (fs. 4630), declararon verificados y admisibles los créditos que surgen del siguiente cuadro

Acreedor	Quirografario en \$	Quirografario en USD	Quirografario condicional	Privilegio especial	Privilegio general	Arancel	Totales en \$
Urbano Express Argentina S.A.	\$ 1,931,591.07	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 1,967,371.07
Luis Alberto Malato	\$ 2,381,700.00	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 2,417,480.00
Diesel San Miguel SACIFA	\$ 50,663.33	USD -	\$ 10,639.29	\$ 7,628,280.28	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 7,725,362.90
OSDE	\$ 56,803.28	USD -	\$ -	\$ -	\$ 751,851.38	\$ -	\$ 808,654.66
Banco de la Nación Argentina	\$ 321,787,599.00	USD -	\$ 2,479,728.32	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 324,303,107.32
Estudio VILA y Asociados S.H.	\$ 726,000.00	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	No paga	\$ 726,000.00
ARCA	\$ 5,281,143.60	USD -	\$ -	\$ -	\$ 52,658,621.90	\$ 35,780.00	\$ 57,975,545.50
Editorial PANINI México SA de CV	\$ -	USD 4,252,737.55	USD -	USD -	USD -	\$ 35,780.00	\$ 6,166,505,227.50
PANINI Brasil Ltda.	\$ -	USD 102,339.89	USD -	USD -	USD -	\$ 35,780.00	\$ 148,428,620.50
Alberto Ariel Lopez	\$ 3,600,000.00	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 3,635,780.00
Eduardo Carlos Requielme	\$ 1,625,688.95	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 1,661,468.95
Banco Santander Argentina S.A.	\$ 173,106,414.38	USD -	\$ 660,970.27	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 173,803,164.65
Mercado Libre S.R.L.	\$ 6,836,008.48	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 6,871,788.48
Banco de Galicia y Buenos Aires	\$ 910,787,463.00	USD -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,780.00	\$ 910,823,243.00
OSECAC	\$ 3,405,178.00	USD -	\$ -	\$ -	\$ 16,761,970.07	\$ 35,780.00	\$ 20,202,928.07
	\$ 1,431,576,253.09	USD 4,355,077.44	\$ 3,151,337.88	\$ 7,628,280.28	\$ 70,172,443.35	\$ 465,140.00	\$ 7,827,855,742.60

Se exhiben los créditos en moneda extranjera por los importes admitidos en dólares estadounidenses, como así también los importes convertidos a moneda de curso legal a la fecha de presentación del informe individual, a los fines del cómputo de las mayorías (conf. art. 19 LCQ).

PASIVO CONTINGENTE:

Que en la citada resolución verificatoria, se declararon inadmisibles los créditos que más abajo se detallan por los importes que se indican, los que representan un pasivo contingente ante la eventualidad que los pretensos acreedores promuevan incidente de revisión en los términos del art. 37 LCQ:

FAECYS	\$	532.194,81
Banco de la Nación Argentina	\$	42.300,00
Editorial PANINI México SA de CV	USD	44.377,77
PANINI Brasil Ltda.	USD	2.006,77
Banco Santander Argentina S.A.	\$	1.904.223,89
Banco de Galicia y Buenos Aires	\$	777.058,83

Por otra parte, se declararon inadmisibles los siguientes privilegios:

Diesel San Miguel SACIFIA	Privilegio especial arts. 241:1 y 242:2 sobre capital
OSDE	Privilegio general sobre intereses

También representa pasivo contingente el correspondiente a los acreedores denunciados por la deudora en el listado realizado al efecto, al solicitar la apertura de su concurso y que no se presentaron a verificar, los que a continuación se detallan correspondiente al pasivo comercial denunciado por la concursada a la fecha de presentación en concurso 19/12/25:

Acreedor	Importe denunciado
ONDRA S.R.L.	\$ 2.910.776,00
MARTIN SILVINA ALEJANDRA	\$ 310.000,00
AUTORADIO ESCALADA SRL	\$ 432.780,00
VIKTORIN ALEJANDRO RODOLFO	\$ 500.000,00
UTOPIA EDITORIAL DE PUBLICACIONES SA	\$ 2.000.000,00
MYCK TRADE S.A.	\$ 690.820,40
SISTEMAS BEJERMAN S.A.	\$ <u>552.448,75</u>
	\$ 7.396.825,15

PASIVO POSCONCURSAL:

Se han descripto en autos y en este informe las carencias del sistema de información de la concursada. De acuerdo a lo informado por la concursada, el pasivo posconcursal está compuesto de la siguiente manera:

	apertura 2026	Saldo may 26	post concursal por diferencia	post concursal
2.01.03.00.00 - PROVEEDORES	69,371,235.81	26,473,419.45	42,897,816.36	
2.01.08.00.00 - INGRESOS BRUTOS A PAGAR	1,207,361.45	36,510.01	1,170,851.44	
2.01.12.00.00 - RET. EFECTUADAS A TERCEROS	398,352.77	398,352.77	-	
2.01.14.00.00 - PRESTAMOS BANCO GALICIA	572,750,000.00	572,750,000.00	-	
2.01.15.00.00 - PRESTAMO BANCO NACION	301,123,196.29	301,123,196.29	-	
2.01.16.00.00 - PRESTAMO BANCO SANTANDER	139,714,945.57	139,714,945.57	-	
2.01.22.00.00 - SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	12,636,121.00	14,706,236.00		12,636,121.00
2.01.25.00.00 - LEYES SOCIALES A PAGAR	17,086,554.91	25,350,815.48		17,086,554.91
2.01.27.00.00 - ACUERDO DE DEUDAS VS	827,787,225.00	827,787,225.00	-	
2.01.31.00.00 - PRESTAMO MERCADO PAGO	4,738,507.02	4,738,507.02	-	
2.01.35.00.00 - AFIP MIS FACILIDADES	108,486,259.47	59,803,538.28	48,682,721.19	
2.01.36.00.00 - SEC A PAGAR	6,496,716.37	4,952,710.69	1,544,005.68	
2.01.37.00.00 - FAECYS A PAGAR	905,778.26	519,434.01	386,344.25	
2.01.38.00.00 - INACAP A PAGAR	1,828,486.32	1,315,867.95	512,618.37	
	2,094,530,740.24	1,979,670,758.52	95,194,357.29	29,722,675.91
				124,917,033.20

Al mismo, deberán adicionarse los costos producto del proceso concursal para completar el pasivo de generación posterior a la presentación.

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO IV: ENUMERACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON DICTAMEN SOBRE LA REGULARIDAD, LAS DEFICIENCIAS QUE SE HUBIEREN OBSERVADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTS 43, 44 Y 51 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

La concursada lleva los libros que más abajo se detallan, los que han sido denunciados en la presentación en concurso a fs. 88 y de cuya compulsas surge lo que se indica respecto de cada uno.

Los libros intervenidos según el detalle de fs. 374, 378/379 y 385 son los siguientes:

- 1) Actas de asamblea y directorio N° 1 rúbrica IF-2019-47786854-APN-DSC de fecha 21/5/19. Se indica la rúbrica IF-2024-47786939-APN-DSC a fs. 378/379.
- 2) Depósito y registro de asistencia –asambleas, de acciones – N° 1 rúbrica IF-2019-47798646-APN DSC de fecha 21/5/19.
- 3) Registro de acciones N° 2 rúbrica IF-2025-107187802-APN-DSC#IGJ.
- 4) Libro de IVA compras N° 1 rúbrica IF-2019-47728951-APN DSC de fecha 21/5/19.
- 5) Inventario y balances N° 1 rúbrica IF-2019-47793686-APN DSC de fecha 21/5/19.
- 6) Inventario y balances N° 2 rúbrica IF-2024-119949933-APN DSC de fecha 1/11/24.
- 7) Libro Diario N° 1 rúbrica IF-2019-47795139-APN DSC de fecha 21/5/19.
- 8) Libro IVA ventas N° 2 rúbrica IF-2024-119953394-APN-DSC#IGJ

Dicha cantidad surge retirada por la concursada a fs. 442.

Por otra parte, la concursada informa en el detalle de fs. 88 que el libro de Registro de acciones N° 1 se encuentra extraviado.

Y el Libro IVA ventas N° 1 rúbrica IF-2019-47729004-APN DSC de fecha 21/5/19 no habría sido intervenido por encontrarse completo.

A continuación, se detallan los libros compulsados por esta sindicatura:

LIBROS SOCIETARIOS

➤ **Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1:**

- **Rubricado:** el 21/5/2019 bajo el Nro. E 67938 - referencia IF-2019-47786854-APN-DSC. La rúbrica se encuentra copiada en la foja 1.
- **Fojas totales:** 100.
- **Primera foja:** 2 en la que se registra el Acta de Asamblea de fecha 20/4/2020.
- **Ultima foja utilizada:** 30.
- **Ultimo registro:** Acta de Asamblea General Ordinaria del 8/6/2026.
- **Intervención Judicial:** con fecha 12 de Febrero de 2026, a fojas 27 se observa el sello de intervenido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría N° 7.
- **Observaciones:** la primera registración es de fecha 20/4/2020 y a continuación se transcribe un Acta de Directorio de fecha 16/7/2019. En el Acta de Directorio de fecha 28/1/2021 copiada en la foja 4 se indica como razón social SD ARGENTINA ACEROS S.A. La foja 25 se encuentra en blanco sin utilizar.

➤ **Libro de Acciones/Accionistas N° 2:**

- **Rubricado:** el 26/09/2025 bajo el Nro. E 506945 – referencia IF-2025-107187802-APN-DSC#IGJ. La rúbrica se encuentra copiada en la foja 1.
- **Fojas totales:** 49.
- **Primera foja:** 2 en blanco.
- **Intervención Judicial:** con fecha 12 de Febrero de 2026, a fojas 2 se observa el sello de intervenido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría N° 7.
- **Observaciones:** el libro se encuentra en blanco. No surgen registrados los accionistas de la sociedad.

➤ **Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1:**

- **Rubricado:** el 21/05/2019 bajo el Nro. E 67942 – referencia IF-2019-47798646-APN DSC. La rúbrica se encuentra copiada en la foja 1.
- **Fojas totales:** 49.
- **Primera foja:** 2 en la que se registra la asistencia a la Asamblea General del 20/04/2020.
- **Ultima foja utilizada:** 10.
- **Ultimo registro:** Asistencia a la Asamblea General Ordinaria del 08/06/2026.
- **Intervención Judicial:** con fecha 12 de Febrero de 2026, a fojas 9 se observa el sello de intervenido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría N° 7.

LIBROS CONTABLES

➤ **Libro Diario N° 1:**

- **Rubricado:** el 21/05/2019 bajo el Nro. E 67940 – referencia IF-2019-47795139-APN DSC. La rúbrica se encuentra copiada en la foja 1.
- **Fojas totales:** 250.
- **Primera foja:** 2.
- **Ultima foja utilizada:** 123.

- **Ultimo registro:** asientos de fecha 31/12/2025.
- **Intervención Judicial:** con fecha 12 de Febrero de 2026, a fojas 69 se observa el sello de intervenido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaría N° 7.

➤ **Libro Inventario y Balances N° 1:**

- **Rubricado:** el 21/05/2019 bajo el Nro. E 67939 – referencia IF-2019-47793686-APN DSC. La rúbrica se encuentra copiada en la foja 1.
- **Fojas totales:** 100.
- **Primera foja:** 2.
- **Ultima foja utilizada:** 55.
- **Ultimo registro:** Informe de auditor correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2025.

Con respecto al cumplimiento de la normas del Código de Comercio y dictamen sobre la regularidad con la que son llevados, **además del libro de accionistas observado en blanco**, se ha informado en autos y requerido en reiteradas oportunidades a la concursada para que **exhiba registro contable detallado de sus operaciones.**

Dado que **no se ha cumplido** con dichos requerimientos, más que con un registro resumido sin detalle, **no resulta posible dictaminar que la firma cumple con los recaudos legales en lo que a registros contables se refiere.**

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO V: LA REFERENCIA SOBRE LAS INSCRIPCIONES DEL DEUDOR EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES Y, EN CASO DE SOCIEDADES, SOBRE LAS DEL CONTRATO SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES, INDICANDO EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS ADMINISTRADORES Y SOCIOS CON RESPONSABILIDAD ILIMITADA.

La sociedad fue constituida por Contrato Social de fecha 06.02.2019 e inscripta la misma ante la Inspección General de Justicia con fecha 21.03.2019 bajo el número 5563 del libro 94 tomo de SOCIEDADES POR ACCIONES.

En el Contrato Social se estableció que la administración estaría a cargo de un directorio integrado por un mínimo de uno y un máximo de siete miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual, mayor o menor número de suplentes. Asimismo, se dispuso que el término de la elección de los directores es de tres ejercicios.

En dicho instrumento, se estableció en uno el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes, siendo designado Director Titular y Presidente el señor Lorenzo Armando FUENTES y Directora Suplente la señora María Flor FERNANDEZ, quienes constituyeron domicilios especial en Avda. Corrientes 1032, piso 9º oficina "A" de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La deudora acompañó junto con el Contrato Social, el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/02/21 en la cual se resolvió designar las siguientes autoridades:

Directorio

- Director titular y Presidente: María Flor FERNANDEZ.
- Director Suplente: Alejandro Nicolás GONZALEZ

En esa oportunidad, los directores constituyeron domicilio especial en Avda. Corrientes 1032, piso 9º oficina “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del Acta de Directorio de fecha 16/12/25 mediante la cual se resolvió la presentación en concurso de la sociedad y se convocó Asamblea Extraordinaria a los fines de ratificar dicha presentación, surge como Presidente la Sra. María Flor FERNANDEZ

De la compulsas del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1 mencionado en el Capítulo IV del presente informe, surge la siguiente evolución de los directorios de la concursada:

- Acta de Directorio de fecha 16/7/2019 (foja 3): se reúnen bajo la presidencia del Sr. Lorenzo Armando Fuentes.
- Acta de Asamblea de fecha 20/4/2020 (foja 2): se eligen como Presidente a la Sra. Silvia Graciela Fuentes y como Director Suplente a la Sra. María Flor Fernández.
- Acta de Directorio de fecha 28/1/2021 (foja 4): la Sra. María Flor Fernández en su carácter de directora suplente, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 12/2/2021 ante el fallecimiento del presidente Sr. Lorenzo Armando Fuentes ocurrido el 10/1/2021.
- Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/2/2021 (foja 5): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González.

- Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/4/2021 (foja 7): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González. Los cargos fueron aceptados mediante Acta de Directorio de fecha 23/4/2021 copiada en la foja 7.
- Acta de Asamblea de fecha 29/4/2022 (foja 11): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González. Los cargos fueron aceptados mediante Acta de Directorio de fecha 29/4/2022 copiada en la foja 11.
- Acta de Asamblea de fecha 24/4/2023 (foja 15): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González. Los cargos fueron aceptados mediante Acta de Directorio de fecha 24/4/2023 copiada en la foja 16.
- Acta de Asamblea de fecha 22/4/2024 (foja 18): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González. Los cargos fueron aceptados mediante Acta de Directorio de fecha 22/4/2024 copiada en la foja 19.
- Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/5/2025 (foja 24): se eligen como Presidente a la Sra. María Flor Fernández y como Director Suplente al Sr. Alejandro Nicolás González. Los cargos fueron aceptados mediante Acta de Directorio de fecha 22/4/2024 copiada en la foja 19.
- Acta de Directorio de fecha 16/12/2025 (foja 26): se reúnen bajo la presidencia de la Sra. María Flor Fernández y deciden solicitar la presentación en concurso de la sociedad.

En cuanto a las inscripciones, la concursada se encuentra inscripta ante:

- La Administración Federal de Ingresos Públicos bajo el N° de CUIT 30-71638525-2.

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO VI: LA EXPRESION DE LA EPOCA EN QUE SE PRODUJO LA CESACION DE PAGOS, PRECISANDO HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE FUNDAMENTEN EL DICTAMEN:

La condición fundamental para que pueda solicitarse la apertura de un concurso es el estado de cesación de pagos.

La Ley 24.522 reitera en su artículo 1º igual disposición que su antecesora al respecto. No es la causa ni la naturaleza de las obligaciones a las cuales afecte, siendo indiferente que sea civil o comercial.

Nuestra legislación ha adoptado la forma general cuyo objetivo es el de incluir a todos los actos y circunstancias demostrativas de la incapacidad del deudor para afrontar sus compromisos con sus acreedores, otorgando al juez una amplia facultad de apreciación en cada caso.

Como presupuesto necesario, la ley vigente en su artículo 11, inciso 2, incluye entre los requisitos del pedido de concurso preventivo *"...explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales esta se hubiera manifestado"*.

Por otra parte, exige que el síndico, al desarrollar este informe general, precise la misma y fundamente su opinión.

La importancia de la determinación de la fecha de iniciación del estado de cesación de pago está dada por marcar el comienzo del período de sospecha (Art. 116 LCQ) con las consecuencias que resultan de la declaración de ineficacia de los actos realizados por el deudor respecto de los acreedores (Arts. 118 y 119 LCQ).

El actual Art. 78 LCQ expresa que *"...debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que los generan. No es necesaria la pluralidad de acreedores."*

En cuanto al Art. 79 de la Ley 24.522 hace una enumeración de hechos que pueden ser considerados reveladores del estado de cesación de pagos: reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo por el deudor; mora en el cumplimiento de una obligación; ocultamiento o ausencia del deudor o de los administradores; clausura de la sede; venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes, etc.

La enumeración es sólo enunciativa, pues el Juez puede valorar otros hechos o elementos de juicio o la globabilidad del panorama que ofrece el patrimonio del deudor y así evaluar si se encuentra o no en cesación de pagos.

Dado que el presente inciso requiere que este informe contenga "la expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que avalan tal opinión", comenzaremos por precisar que el concepto "época" debe entenderse en concordancia con el Art. 115 de la Ley 24.522, como la fecha inicial de la cesación de pago.

A fin de determinar la fecha requerida, hemos analizado las distintas insinuaciones de crédito presentadas, el marco global en que ha desarrollado la concursada sus actividades desde el inicio, descripto en el capítulo inicial, y tenido presente la conceptualización sobre el estado de cesación de pagos a que hiciera referencia en los párrafos anteriores.

Surge de aquel relato que las dificultades económicas se iniciaron en el año 2025 –sin precisar el mes-, tal como lo admite la deudora al señalar como causas del desequilibrio económico la baja abrupta de las ventas y el cambio de condiciones comerciales con PANINI –entre otras.

En su escrito de solicitud de formación del presente concurso preventivo de acreedores, la **deudora determina** como fecha de inicio de su estado de cesación de pagos, el día **20 de agosto de 2025**, haciendo referencia al ***vencimiento de la cuota N° 17 del Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago suscrito el 8/5/2024*** con PANINI.

Sin perjuicio de lo expuesto “supra”, esta Sindicatura entiende que de la compulsa de las constancias de autos, así como de la

documentación arrimada por los acreedores que tempestivamente solicitaron la verificación de sus acreencias, se desprende que existen actos que exteriorizan el inicio del estado de cesación de pagos de la deudora en fecha anterior a la denunciada por la misma.

El análisis de los vencimientos de deuda insinuadas arroja que surgen incumplimientos con acreedores admitidos en el concurso: el período 3/2025 del SICORE - Impuesto a las Ganancias, con vencimiento en abril de 2025 de ARCA; el 17/6/25 de PANINI BRASIL LTDA y el 15/7/25 de OSDE hasta llegar a la fecha denunciada por la concursada.

Pero una visión más integral de la evolución de la empresa, el detalle de la deuda incluida en el reconocimiento de deuda firmado en 2024 y la falta de respaldo expresamente indicada en dichos documentos, indican que la **situación de insolvencia estaba presente mucho antes.**

En efecto, la enumeración cronológica de facturas impagas desde octubre 2022 a mayo 2024, la “partición” sin explicación alguna entre las más antiguas y las posteriores – llegando al extremo de dividir una misma entrega de mercadería facturada entre deuda a ser pagada y mercadería en teórica consignación como también dejaron las partes expresado en los textos – la imposibilidad de cumplir con el plan de pagos producto de su actividad y **el enorme endeudamiento al que recurrió el ente para hacerle frente**, todo en conjunto indica que la empresa **se encontraba en cesación de pagos desde el vencimiento de las facturas impagas.** Tomando a tal efecto la primera más antigua incluida del 31.10.2022.

Respalda este análisis que no opusiera el supuesto contrato de consignación que unía a la concursada con su proveedor único, la aceptación de una **deuda por el total de la mercadería que habría sido consignada desde un origen y que de repente debe ser pagada.** Ya sea por incumplimiento de un plan de pagos y surgimiento de clausula penal, o porque una porción de esa

mercadería se mantenía en consignación, cuando en realidad había sido facturada como compra. Compras sin condiciones de pago, supuestamente vinculadas a un contrato de distribución que ataba el pago a la venta de los bienes. Sin además tener ninguna de las partes rendiciones de mercadería vendida para ser liquidadas.

Este acto representa por parte de la empresa el reconocimiento que no podía hacer frente a su deuda principal, vencida desde el 31.10.2022 y finalmente negociada en términos de imposible cumplimiento en mayo de 2024, cediendo sus condiciones de venta hasta la fecha, sin esgrimir defensa alguna frente al monoproveedor y tomando deuda con los restantes acreedores financieros para un cumplimiento insuficiente.

En consecuencia, y en virtud de las consideraciones vertidas precedentemente, esta sindicatura considera que debe fijarse como fecha inicial de la cesación de pagos el día 31.10.2022

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO VII: EN CASO DE SOCIEDADES, DEBE INFORMAR SI LOS SOCIOS REALIZARON REGULARMENTE SUS APORTES, Y SI EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL QUE SE LES PUEDA IMPUTAR POR SU ACTUACION EN TAL CARÁCTER.

Conforme se desprende del Estatuto de fecha 06.02.2019 –cuya copia fue acompañada por la deudora con la presentación en concurso-, el capital social asciende a la suma de \$ 300.000,00, dividido en trescientos mil acciones de un peso valor nominal cada una, de un voto por acción.

El capital social fue suscripto totalmente por los socios en acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una, en la siguiente forma:

- María Flor Fernández suscribe 135.000 acciones, representativas de \$ 135.000.
- Lorenzo Armando Fuentes suscribe 150.000 acciones, representativas de \$ 150.000.
- Silvia Graciela Fuentes suscribe 15.000 acciones, representativas de \$ 15.000.

En el instrumento constitutivo se dejó constancia que los socios *“...integran en este acto la totalidad del capital social, es decir la suma de Trescientos mil pesos, en dinero efectivo, que recibe en este acto el Presidente...”*.

Entre la documentación acompañada al momento de presentarse en concurso, se adjuntó el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12.02.2021 de la cual surge que la sociedad pasó a tener 2 accionistas según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas encontrándose agregado el folio 15 en el cual se registran los siguientes accionistas:

- Silvia Graciela Fuentes: titular de 150.000 acciones, representativas de \$ 150.000.
- Alejandro Fabián González: titular de 150.000 acciones, representativas de \$ 150.000.

Tal como fue informado en el capítulo IV, la concursada informó en el detalle de fs. 88 que el libro de Registro de acciones N° 1 se encuentra extraviado. El libro de registro de acciones N° 2 – intervenido por el tribunal - se encuentra en blanco, no surgiendo por tanto el detalle de los accionistas actuales

En virtud de ello, esta sindicatura compulsó las asistencias a las asambleas registradas en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, surgiendo los siguientes accionistas concurrentes a las mismas:

Estatuto Asamblea

Accionistas	Acciones	20/4/2020
María Flor Fernández	135.000	135.000
Lorenzo Armando Fuentes	150.000	150.000
Silvia Graciela Fuentes	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	300.000	300.000

Asambleas

	12/2/2021	23/4/2021	18/11/2021	29/4/2022	24/4/2023	22/4/2024	12/5/2025	8/6/2026
Silvia Graciela Fuentes	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Alejandro Fabian González	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Respecto a una eventual responsabilidad que se les pudiera imputar en el carácter de accionistas, cabe destacar que del análisis de las Actas de Asamblea copiadas en el Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1 surge el siguiente tratamiento de las utilidades arrojadas en cada uno de los ejercicios:

- Acta de Asamblea de fecha 20/4/2020 (foja 2): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2019 el cual arrojó una ganancia de \$ 357.499,31 y fue distribuido de la

siguiente manera: \$ 17.874,97 a Reserva Legal y \$ 339.624,34 a Reserva Especial.

- Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/4/2021 (foja 7): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2020 el cual arrojó una ganancia de \$ 17.842.740,08 y fue distribuido de la siguiente manera: \$ 42.125,03 a Reserva Legal, \$ 4.460.685,02 para honorarios directores, \$ 4.460.685,02 a dividendos y lo restante \$ 8.879.425,01 a Reserva Especial.
- Acta de Asamblea de fecha 29/4/2022 (foja 11): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2021 el cual arrojó una ganancia de \$ 41.290.542,11 y fue distribuido de la siguiente manera: \$ 10.345.271 para honorarios directores, \$ 10.345.271 a dividendos y lo restante \$ 20.690.542,11 a Reserva Especial.
- Acta de Asamblea de fecha 24/4/2023 (foja 15): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022 el cual arrojó una ganancia de \$ 14.622.778,16 y fue distribuido de la siguiente manera: \$ 3.655.694 para honorarios directores, \$ 3.655.695 a dividendos y lo restante \$ 7.311.389,08 a Reserva Especial.
- Acta de Asamblea de fecha 22/4/2024 (foja 18): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2023 el cual arrojó una ganancia de \$ 442.079.606 y fue distribuido de la siguiente manera: \$ 110.519.901,50 para honorarios directores, \$ 110.519.901,50 a dividendos y lo restante \$ 221.039.803 a Reserva Especial.
- Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/5/2025 (foja 24): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2024 el cual arrojó una ganancia de \$ 130.894.490,89 y se decide no distribuir dividendos y destinar dicho importe a reserva facultativa. Asimismo, el directorio renuncia a los honorarios que le pudieran corresponder. También se aprueba no distribuir

resultados no asignados y reservas, mientras dure la asistencia crediticia del Banco de la Nación Argentina.

- Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 8/6/2026 (foja 29/30): se aprueban los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2025 el cual arrojó una pérdida de \$1.040.619.154,71. Asimismo, el directorio renuncia a los honorarios que le pudieran corresponder.

Podría existir una responsabilidad de los accionistas al **aprobarse** en fecha 22 de abril de 2024 **la fijación de \$110.519.901,50 para honorarios directores y la aprobación de \$110.519.901,50 en concepto de dividendos**, siendo el ejercicio en el cual la sociedad entró en cesación de pagos de acuerdo con lo que surge del capítulo VI del presente informe.

También respecto de los **retiros** realizados por Silvia Fuentes y Alejandro González según los saldos en sus cuentas particulares que arrojan los Estados Contables cerrados el 31/12/2025 **por \$410.000.000 cada uno**.

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO VIII: LA ENUMERACION CONCRETA DE LOS ACTOS QUE SE CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER REVOCADOS, SEGÚN LOS DISPONEN LOS ARTS. 118 Y 119 LCQ.

Que, del análisis efectuado hasta el presente, no se han detectado actos susceptibles de ser revocados por el art 118, **en su descripción textual de la norma concursal.**

Con relación a los actos del 119, ciertas cuestiones descriptas vinculadas con el desarrollo de los negocios del ente, la resoluciones tomadas en asamblea de accionistas, la renegociación de las deudas y el vínculo comercial con el monoproveedor, los pagos aparentemente de mercadería en consignación sin liquidaciones de respaldo, ***podrían configurar actos a analizar bajo esta óptica.***

No obstante, de advertirse la existencia de elementos de juicio que así lo ameriten, se accionará conforme a derecho, **formulándose desde ya reserva en tal sentido.**

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO IX: OPINION FUNDADA RESPECTO DEL AGRUPAMIENTO Y CLASIFICACION QUE EL DEUDOR HUBIERE EFECTUADO RESPECTO DE LOS ACREEDORES.

La opinión respecto del agrupamiento y clasificación de los acreedores dependerá de la categorización que *“el deudor hubiere efectuado”*.

En el presente concurso, la concursada ha efectuado las siguientes categorizaciones:

- a. Acreedores Quirografarios.
- b. Acreedores Fiscales: ARCA.
- c. Acreedores Quirografarios laborales (si los hubiere).

No contempla categoría alguna para los acreedores privilegiados, destacando que las mismas *“son facultativas para el deudor”* y agregando que no *“se realizará una propuesta dirigida a los acreedores privilegiados nada impide que se formulen propuestas de acuerdo preventivo diferenciadas para los acreedores quirografarios verificados y/o declarados admisibles”*.

En el presente capítulo, la sindicatura debe opinar sobre la razonabilidad de la categorización y su fundamentación.

Se ha dicho que la opinión del síndico puede disentir con la propuesta del concursado de categorización de los acreedores y el ulterior juicio del magistrado puede coincidir con una, con otra o con ninguna¹.

El cometido del síndico es evitar la llamada “manipulación de las categorías”, impidiendo que el deudor las utilice para diluir o neutralizar votos negativos².

La categorización realizada en el presente concurso resulta razonable en opinión de esta sindicatura, teniendo en cuenta que la misma respeta dos de las tres categorías mínimas que establece el art. 41 LCQ, haciendo saber que no realizará propuesta para los privilegiados. Ello resulta conteste con lo que dispone el art. 57 LCQ.

Sobre el tema, tiene dicho la jurisprudencia: *“No cabe fijar la categoría “privilegiados”, teniendo en cuenta que los acreedores dentro de tal categoría se regirán por su propio régimen (art. 57 LCQ). En virtud de ello, se aprecia razonable no establecer esta categoría de acreedores”* (“Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo”. JNCom 9, 17/10/02).

Con relación a la categorización por separado de los créditos de ARCA (ex AFIP), también resulta razonable dicha categoría teniendo

¹ CNCom, Sala D, 30/03/99. “Listas Argentinas S.A. s/conc.prev. s/inc. de apelación art. 250 CProc.”.

² Villanueva, Julia. “Concurso Preventivo”. Rubinzal Culzoni Editores, 2003, pág. 353.

en cuenta el régimen especial previsto por dicho organismo recaudador a través de la Resolución General AFIP Nro. 5873/26.

AUTOS: "SD ARGENTINA S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO"

CAPITULO X: DEBERA INFORMAR SI EL DEUDOR RESULTA PASIBLE DEL TRAMITE LEGAL PREVENIDO POR EL CAPITULO III DE LA LEY 25156, POR ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN EL ART. 8 DE DICHA NORMA

De conformidad con la modificación introducida por ley 25.589, a través del presente capítulo se dispone que la sindicatura informe si el deudor que encuentra tramitando su concurso preventivo de acreedores, resulta pasible del trámite legal previsto por el Capítulo III de la Ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma.

Lo que se pretende a través de este agregado – que se hizo vía la incorporación del inciso 10 al art. 39 LC –, como bien fuera señalado en el debate parlamentario, es que el proceso concursal no sea un camino para la elusión del control de concentraciones en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia.

En ese sentido, está clara la utilidad del inciso 10, para que no se pueda eludir el control de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el marco de un cramdown (art. 48 LCQ).

Otra finalidad de la incorporación de este inciso es dar pie para que la sindicatura pueda informar si ha habido operaciones de concentración o fusión que, debiendo haber sido objeto de un pedido de autorización, no lo hubieran sido.

La ley 25.156 de defensa de la competencia fue derogada por el art. 80 de la Ley 27.442.

Dispone la Ley 27.442 en su capítulo III, “De Las Concentraciones”, lo siguiente:

“Art. 7º- A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos:

- a) La fusión entre empresas;*
- b) La transferencia de fondos de comercio;*
- c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma;*
- d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa;*
- e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.*

“Art. 8º - Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”.

“Art. 9º- Los actos indicados en el artículo 7º de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto

o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia. Los actos solo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos 14 y 15 de la presente ley, según corresponda.

A los efectos de la determinación del volumen de negocio prevista en el párrafo precedente, el Tribunal de Defensa de la Competencia informará anualmente el monto en moneda de curso legal que se aplicará durante el correspondiente año. A tal fin, el Tribunal de Defensa de la Competencia considerará el valor de la unidad móvil vigente al último día hábil del año anterior.

Los actos de concentración económica que se concluyan en incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, así como el perfeccionamiento de la toma de control sin la previa aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia, serán sancionados por dicho tribunal como una infracción, en los términos del artículo 55, inciso d) de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de revertir los mismos y remover todos sus efectos en el caso en que se determine que se encuentra alcanzado por la prohibición del artículo 8° de la presente ley.

A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de productos, de la prestación de servicios realizados, y los subsidios directos percibidos por las empresas afectadas durante el último ejercicio que correspondan a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios.

Las empresas afectadas a efectos del cálculo del volumen de negocios serán las siguientes:

a) La empresa objeto de cambio de control;

b) Las empresas en las que dicha empresa en cuestión disponga, directa o indirectamente:

1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.

2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.

3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de vigilancia o de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o

4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.

c) Las empresas que toman el control de la empresa en cuestión, objeto de cambio de control y prevista en el inciso a);

d) Aquellas empresas en las que la empresa que toma el control de la empresa en cuestión, objeto del inciso c) anterior, disponga de los derechos o facultades enumerados en el inciso b);

e) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso d) anterior disponga de los derechos o facultades enumerados en el inciso b);

f) Las empresas en las que varias empresas de las contempladas en los incisos d) y e) dispongan conjuntamente de los derechos o facultades enumerados en el inciso b).

De los antecedentes de autos no surgen de que se hayan realizado ninguno de los actos de concentración que enumera el mencionado art. 7º.

En el contexto del presente proceso concursal, no se han detectado operaciones de concentración por parte de la concursada.

Tampoco se ha detectado una concentración económica ya consolidada y no notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ni tampoco una decisión adversa a la deudora por parte de dicha Comisión³.

A ello se suma el hecho que, según los Estados Contables presentados por la deudora junto a su solicitud de formación del presente proceso correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 y los correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025 que fue acompañado por la concursada a fs. 4595/4612, se desprende que *“la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas”* no supera en el país la suma equivalente a 100.000.000 de unidades móviles, que a la fecha representan la suma de \$ 110.228.000.000 según el valor fijado mediante Resolución de la Secretaría de Comercio N° 21/2025 que fijó el valor de la unidad móvil en \$ 1.102,28.

Por otra parte, se le requirió a la concursada que informen quienes son los competidores en la actividad que realizan y cuál es su la participación en el mercado.

La concursada informó que desarrolla su actividad principal como distribuidora de historietas y productos editoriales afines (comiquerías, librerías, cadenas de librerías, tiendas online, tiendas no especializadas, supermercados y ferias, entre otros canales).

³ Estas cuestiones deben ser informadas por el síndico, tal como ha sido expuesto en el Cuaderno Profesional Nro. 12 sobre “El informe General del Síndico Concursal”. Fondo Editorial Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, mayo de 2004, página 60.

A los fines de responder al requerimiento, definió dos alcances posibles del mercado relevante. La participación de mercado de la concursada varía según el alcance que se otorgue a la definición de "mercado":

Definición del mercado relevante

- Mercado de distribuidores (empresas dedicadas exclusivamente a la distribución de historietas y afines): participación de la concursada: 80%. Participación de terceros: 20%. *Sobre este punto, en la reunión mantenida en fecha 05/08/26 nos informaron que esa distribución **refiere al porcentaje que representa la venta de productos de PANINI en el total de ventas de la empresa** y no a la participación total en el mercado.*

- Mercado ampliado (incluye editoriales que se auto distribuyen, como Editorial Ivrea y Editorial Ovni Press): participación de la concursada: 40%. Participación de terceros: 60%.

Bajo la definición ampliada de mercado, principales competidores identificados por la empresa son los siguientes:

- Editorial Ivrea: editorial que edita y, adicionalmente, auto distribuye su propio catálogo, compitiendo directamente en la faz de distribución.
- Editorial Ovni Press: editorial que edita y, adicionalmente, auto distribuye su propio catálogo, compitiendo directamente en la faz de distribución.

En consecuencia y en virtud de lo expuesto, esta Sindicatura considera que la deudora no resulta pasible del trámite legal previsto por el Capítulo III de la Ley 27.442, por no encontrarse comprendida en las previsiones del artículo 9° de dicha normativa legal.